

UMOWA WSPÓŁPRACY Z ESERVICE

Zwana dalej „Umową”, zawarta dnia w Warszawie pomiędzy:

Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych „eService” Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000490970, NIP 118-147-76-10, REGON 016107240, kapitał zakładowy 56.000.000 zł, zwaną dalej „eService”, reprezentowaną przez:

1. Joannę Seklecką – Prezesa Zarządu

a

Pod nr NIP:

z siedzibą:

zwanym dalej **Akceptantem**, reprezentowanym przez:

1.

2.

3.

4.

W związku z zawarciem Umowy o przyjmowanie zapłaty przy użyciu Elektronicznych Instrumentów Płatniczych (EIP) pomiędzy Akceptantem, Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. oraz eService (dalej Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu EIP) Akceptant i eService zawierają niniejszą Umowę określającą zasady najmu Terminala POS, jego instalacji i serwisu w placówkach Akceptanta oraz zasady świadczeń usług dodatkowych, w tym sprzedaży Elektronicznych Doładowań, na warunkach określonych w odpowiednim Załączniku do Umowy. Pod pojęciem „Terminal POS” należy rozumieć urządzenie, wraz z oprogramowaniem, umożliwiające m.in. obsługę płatności dokonywanych przy użyciu EIP oraz sprzedaż Elektronicznych Doładowań.

§ 1 Warunki najmu Terminala POS

- eService przekaze Akceptantowi w odpłatne używanie Terminale POS zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy.
- Wszelkie opłaty należne eService w związku z oddaniem w odpłatne używanie Terminali POS, powiększone o obowiązujący podatek VAT oraz kary, eService będzie potrącał z bieżących płatności na rzecz Akceptanta realizowanych z tytułu Umowy o przyjmowanie zapłaty przy użyciu EIP.
- W przypadku braku możliwości rozliczenia kwot należnych eService z bieżących płatności, Akceptant jest zobligowany do uregulowania należności w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury lub noty obciążeniowej.
- Dokumenty księgowe, w tym faktura, zostaną wystawione w terminach zgodnych z aktualnymi przepisami VAT.
- Zasady rozliczenia sprzedaży Elektronicznych Doładowań określa stosowny Załącznik do niniejszej Umowy.
- eService będzie świadczył na rzecz Akceptanta dodatkowe usługi, których wykaz wraz z wysokością opłaty należnej eService z tytułu ich wykonywania zawierają odpowiednie Załączniki do niniejszej Umowy.

§ 2 Prawne Warunki używania Terminala POS

- Akceptant przyjmie od eService Terminal POS i potwierdzi, że go otrzymał:
 - poprzez wpisanie na protokole unikalnego kodu PIN, który przekaze mu eService, lub
 - podpisem na protokole, który dostarczy eService, lub
 - na formularzu przedłożonym przez osobę doręczającą, lub
 - w przypadku komunikatu e-mail, który wyśle mu eService. - jeśli w ciągu 3 dni Akceptant nie zgłosi niezgodności danych przedstawionych w treści komunikatu z rzeczywistymi danymi Terminala POS, będzie to oznaczało, że przejął odpowiedzialność za Terminal POS.
- Od chwili wydania Akceptantowi do momentu zwrotu do eService Terminala POS, ryzyko jego utraty, zniszczenia lub uszkodzenia przechodzi na Akceptanta. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Terminala POS, eService będzie uprawniony do wystawienia faktury obciążającej Akceptanta równowartością utraconego, zniszczonego lub uszkodzonego elementu Terminala POS.
- Terminal POS będzie używany wyłącznie w Placówkach Akceptanta wymienionych w Załączniku nr 2 do aktualnie obowiązującej Umowy o przyjmowanie zapłaty przy użyciu EIP.
- Akceptant zobowiązuje się niniejszym, że nie połączy bez uprzedniej zgody eService użytkowanego Terminala POS z żadnym innym przedmiotem, w tym urządzeniem, tak, że Terminal POS stałby się jego częścią składową, ani nie dokona zmiany jego charakteru, przeznaczenia lub budowy, a także nie będzie wykorzystywał Terminala POS do celów innych niż przyjmowanie płatności zgodnie z Umową o przyjmowanie zapłaty przy użyciu EIP.
- Akceptant nie jest upoważniony do rozporządzania (przekazywania osobom trzecim), ani obciążania używanego Terminala POS w jakikolwiek inny sposób niż określony w Umowie. Powyższe ograniczenie nie dotyczy udostępnienia Terminala POS personelowi Akceptanta dla celów realizacji Umowy o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych.
- W przypadku, gdy Terminal POS lub jego element zostanie zniszczony lub uszkodzony w wyniku działania niezgodnego z zasadami zawartymi w niniejszej Umowie i instrukcji obsługi Terminala POS, Akceptant zostanie obciążony kosztem naprawy Terminala POS, a gdy naprawa będzie niemożliwa lub wymagałaby nadmiernych kosztów, eService będzie uprawniony do obciążenia Akceptanta równowartością zniszczonego lub uszkodzonego Terminala POS.
- Akceptant zobowiązany jest do zabezpieczenia Terminala POS w sposób uniemożliwiający jego utratę. W przypadku utraty Terminala POS Akceptant obowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Policję oraz eService. Akceptant ponosi odpowiedzialność w przypadku utraty Terminala POS.
- W przypadku rozwiązania Umowy w całości lub w zakresie dotyczącym zmniejszenia liczby Terminali POS, Akceptant jest zobowiązany do zwrotu użytkowanego Terminala POS. Akceptant odpowiada za uszkodzenia zaistniałe ze względu na niewłaściwe użytkowanie Terminala POS, tj. użytkowanie niezgodnie z Umową, instrukcją obsługi Terminala POS lub użytkowanie niezgodnie z przeznaczeniem.

§ 3 Techniczne Warunki Używania Terminala POS

- Prawidłowe działanie Terminala POS i urządzeń z nim współpracujących wymaga zapewnienia ciągłego (24 godziny na dobę) zasilania elektrycznego. Akceptant zobowiązuje się do zabezpieczenia gniazd energetycznych przed przepięciami energetycznymi. Akceptant ponosi odpowiedzialność wobec eService za szkody, w tym awarie lub uszkodzenie Terminala POS, które powstały w związku z niewykonaniem powyższego zobowiązania.
- Akceptant zobowiązuje się zapewnić w miejscach, w których zainstalowane będą Terminale POS infrastrukturę telekomunikacyjną odpowiednią do zastosowanej u Akceptanta konfiguracji Terminala POS. Akceptant ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z nienależytej jakości tych mediów.
- eService przekaze Akceptantowi Terminal POS, zainstaluje, uruchomi go oraz przeszkoli wskazanych przez Akceptanta pracowników placówek Akceptanta, w zakresie obsługi Terminala POS. Konfiguracji Terminala POS dokonuje pracownik eService podczas instalacji. Z tytułu instalacji eService przysługuje opłata instalacyjna w wysokości wskazanej w Załączniku nr 3 do Umowy.
- eService konfiguruje Terminale POS zgodnie ze swymi wymogami, a także ma prawo do zmiany tej konfiguracji celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Terminala POS. W tym celu Akceptant zobowiązuje się udostępniać Terminal POS eService na każde wezwanie.
- Akceptant może zlecić eService dostarczenie infrastruktury telekomunikacyjnej. W takim przypadku, eService samodzielnie wybiera operatora telekomunikacyjnego zapewniającego łączność pomiędzy Terminalem POS oraz centrum autoryzacyjnym eService.

6. Akceptant zaopatruje się w papier do Terminali POS oraz dokonuje jego wymiany we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z instrukcją obsługi Terminali POS. Ewentualne uszkodzenia Terminala POS wynikające z wymiany bądź eksploatacji niewłaściwego papieru obciążają Akceptanta.
7. Za opłatą określoną w Załączniku nr 3 do Umowy, eService może dostarczyć na żądanie Akceptanta papier do Terminali POS. Wymiany papieru Akceptant dokonuje samodzielnie, zgodnie z instrukcją obsługi Terminala POS.
8. Akceptant zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia eService zgodnie z instrukcją przekazaną wraz z Terminalem POS o każdej awarii Terminala POS. Akceptant ponosi odpowiedzialność za szkody mogące wystąpić w wyniku niedopełnienia przez Akceptanta tego obowiązku.
9. W przypadku awarii Terminala POS eService zobowiązany jest do niezwłocznej jego naprawy lub wymiany na sprawny. Akceptant ponosi koszty naprawy lub wymiany Terminala POS na sprawny w przypadku, gdy awaria nastąpiła z przyczyn, za które Akceptant ponosi odpowiedzialność. W każdym wypadku Akceptant zobowiązany jest do udzielenia eService niezbędnej pomocy i/lub asysty w naprawie Terminala POS.

§ 4 Pozostałe warunki współpracy

1. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony lub oznaczony, zgodnie z dyspozycją zawartą poniżej:
 - ☐ umowa na czas nieoznaczony
 - ☐ umowa na czas oznaczony od do
2. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę zawartą na czas nieoznaczony z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, z tym zastrzeżeniem, iż wypowiedzenie Umowy przez eService będzie możliwe w przypadku naruszenia przez Akceptanta warunków Umowy, w tym Załączników.
3. Zmniejszenie przez Akceptanta liczby użytkowanych Terminali POS następuje poprzez wypowiedzenie w Umowie w części, w trybie ust. 2 niniejszego paragrafu oraz w formie wskazanej w ust. 8 niniejszego paragrafu.
4. Wcześniejszy zwrot Terminali POS przez Akceptanta bez wypowiedzenia Umowy w tym zakresie lub przed upływem terminu wypowiedzenia, nie zwalnia go z ponoszenia na rzecz eService stosownych opłat, określonych w niniejszej Umowie.
5. W przypadku wypowiedzenia/rozwiązania Umowy Akceptant zobowiązany jest udostępnić Terminale POS do odbioru, począwszy od dnia następującego po dniu zakończenia obowiązywania Umowy. eService po otrzymaniu wypowiedzenia skontaktuje się z Akceptantem celem ustalenia terminu przyjazdu serwisanta eService, który odinstaluje i odbierze Terminale POS. W przypadku nieudostępnienia któregokolwiek z Terminali POS do odbioru serwisantowi eService w uzgodnionym terminie, Akceptant będzie zobowiązany do niezwłocznego udostępnienia brakujących Terminali POS do odinstalowania i odbioru. W przypadku nieudostępnienia któregokolwiek z Terminali POS do odbioru w terminie 30 dni od dnia rozwiązania Umowy, Akceptant będzie zobowiązany do zapłaty kary na rzecz eService w wysokości wskazanej w Załączniku nr 3 do Umowy za każdy nieudostępniony Terminal POS. W przypadku wypowiedzenia Umowy w części, tj. poprzez zmniejszenie przez Akceptanta liczby użytkowanych Terminali POS, powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio. Z tytułu odinstalowania i odbioru Terminali POS, eService przysługuje opłata deinstalacyjna w wysokości wskazanej w Załączniku nr 3 do Umowy. Opłata jest należna za każdy Terminal POS przeznaczony do odinstalowania i odbioru, niezależnie od tego, czy Akceptant udostępnił dany Terminal POS serwisantowi w uzgodnionym terminie.
6. eService ma prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym w następujących przypadkach:
 - a. braku dokonania płatności należnych eService na gruncie niniejszej Umowy pomimo wcześniejszego wezwania do zapłaty przez eService;
 - b. wykreślenia Akceptanta z ewidencji działalności gospodarczej, rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub złożenia przez Akceptanta wniosku o wszczęcie postępowania likwidacyjnego;
 - c. podania przez Akceptanta nieprawdziwych danych w związku z zawarciem bądź realizacją Umowy, a w szczególności wykorzystywaniem Terminali POS do prowadzenia działalności niezgodnej z informacjami udzielonymi eService lub naruszającej przepisy prawa;
7. eService ma prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym w zakresie dotyczącym:
 - a. dystrybucji Elektronicznych Doładowań w przypadku niedokonywania przez Akceptanta transakcji Elektronicznych Doładowań poprzez Terminale POS obsługiwane przez eService w ciągu kolejnych 3 (trzech) miesięcy – o ile sytuacja ta nie została wyjaśniona pomiędzy Stronami po otrzymaniu wezwania eService do złożenia wyjaśnień, w terminie wskazanym w tym wezwaniu;
 - b. obsługi kart flotowych na Terminalu POS w przypadku rozwiązania Umowy pomiędzy eService i partnerem obsługującym karty flotowe;
8. Wypowiedzenie, sprzeciw oraz wezwanie do zapłaty wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i przesłania listem poleconym, bądź doręczenia za potwierdzeniem odbioru do siedziby drugiej strony.
9. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 13-16 poniżej, eService jest upoważniony do zmiany opłat wskazanych w Załącznikach do Umowy oraz upustu od sprzedaży Elektronicznych Doładowań w przypadku wystąpienia przynajmniej jednego z poniższych warunków:
 - a. zmiany wysokości płacy minimalnej oraz poziomu wskaźników publikowanych przez GUS: inflacji, przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, wzrostu cen towarów i usług;
 - b. zmiany cen energii, połączeń telekomunikacyjnych oraz usług pocztowych;
 - c. zmiany cen usług i towarów, z których eService korzysta przy wykonywaniu czynności stanowiących przedmiot Umowy;
 - d. konieczności nabycia nowych usług i towarów, z których eService będzie korzystał przy wykonywaniu czynności stanowiących przedmiot Umowy;
 - e. zmiany systemów informatycznych wykorzystywanych do obsługi oferowanych przez eService produktów i usług w zakresie, w jakim te zmiany powodują zwiększenie kosztów ponoszonych przez eService w związku z wykonywaniem Umowy;
 - f. zmiany zakresu świadczonych przez eService usług (w tym dodanie nowego produktu lub usługi lub zmiany lub dodania nowej funkcjonalności w zakresie obsługi danego produktu lub usługi) w zakresie, w jakim te zmiany mają wpływ na koszty ponoszone przez eService w związku z wykonywaniem Umowy;
 - g. zmiany regulaminów Organizacji Płatniczych, w zakresie w jakim te zmiany mają wpływ na koszty ponoszone przez eService w związku z wykonywaniem Umowy;
 - h. zmiany przepisów prawa regulujących produkty lub usługi oferowane przez eService, w zakresie, w jakim te zmiany mają wpływ na koszty ponoszone przez eService w związku z wykonywaniem Umowy;
 - i. zmiany przepisów podatkowych, w zakresie w jakim te zmiany mają wpływ na koszty ponoszone przez eService w związku z wykonywaniem Umowy;
 - j. zmiany lub wydania zaleceń lub rekomendacji uprawnionych organów, w tym Komisji Nadzoru Finansowego – w zakresie mającym wpływ na koszty ponoszone przez eService w związku z wykonywaniem Umowy;
 - k. zgłoszenia żądania przez Akceptanta w zakresie wskazanym w żądaniu.
10. Zmiana opłat będą odbywała się wg następujących zasad:
 - a. zmiana opłat może być dokonywana nie częściej niż 4 razy w roku;
 - b. opłaty nie mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu o więcej niż 200% wysokości dotychczasowej opłaty, z zastrzeżeniem ust. 11;
 - c. zmiana wysokości danej opłaty następuje w okresie nie późniejszym niż 6 miesięcy od wystąpienia przesłanki do wprowadzenia tej zmiany;
11. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 10 b) nie dotyczy sytuacji, w której wprowadzane są nowe opłaty lub gdy ich dotychczasowa wysokość wynosiła 0 zł.
12. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 13-15 poniżej, eService zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany Załączników w zakresie nie dotyczącym opłat oraz dodania nowych Załączników w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniższych przyczyn:
 - a. zmiany w zakresie funkcjonowania oferowanych przez eService produktów i usług; w tym wycofanie produktu lub usługi, do którego/której mają zastosowanie postanowienia Załączników;
 - b. wprowadzenia przez eService nowych produktów lub usług, do których będą miały zastosowanie postanowienia Załączników;
 - c. zmiany systemów informatycznych wykorzystywanych do obsługi oferowanych przez eService produktów i usług, do których mają zastosowanie postanowienia Załączników;
 - d. zmiany przepisów prawa oraz regulaminów Międzynarodowych Organizacji Płatniczych:
 - i. regulujących produkty lub usługi oferowane przez eService; do których zastosowanie mają postanowienia Załączników,
 - ii. mających wpływ na wykonywanie Umowy lub Załączników;
 - e. zmiany przepisów podatkowych;
 - f. zmiany lub wydania, zaleceń lub rekomendacji uprawnionych organów, w tym Komisji Nadzoru Finansowego – w zakresie związanym z wykonywaniem Umowy lub Załączników;
 - g. zgłoszenia żądania przez Akceptanta w zakresie wskazanym w żądaniu.
13. Zmiany Załączników lub nowe Załączniki zaczynają obowiązywać Akceptanta w terminie wskazanym w zawiadomieniu informującym o zmianie lub Załączniku.
14. Akceptant ma prawo przed datą proponowanego wejścia w życie zmian zgłosić sprzeciw wobec proponowanych zmian. Brak zgłoszenia sprzeciwu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zmiany.
15. Akceptant ma prawo, przed datą proponowanego wejścia w życie zmian, wypowiedzieć niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat wynikających z proponowanych zmian. Brak wypowiedzenia Umowy jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zmiany.

16. W przypadku gdy Akceptant zgłosi sprzeciw zgodnie z ust. 14, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy zgodnie z ust. 15, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat wynikających z proponowanych zmian.
17. Po rozwiązaniu, wygaśnięciu Umowy lub odstąpieniu od Umowy w trybie przewidzianym w §5 Umowy Akceptant nie ma prawa korzystać z Terminali POS, w tym dokonywać transakcji, i ponosi pełną odpowiedzialność z tego tytułu.
18. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy o przyjmowanie zapłaty przy użyciu EIP niniejsza Umowa wygasa.
19. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli nastąpiło to w wyniku działania siły wyższej.
20. Każda ze stron ponosi odpowiedzialność za działania swojego personelu. W zakresie dystrybucji elektronicznych doładowań opisanych w Załączniku do Umowy odpowiedzialność wobec Akceptantów ponoszą bezpośrednio Operatorzy usług przedpłaconych, których doładowania są dystrybuowane przez eService. Powyższe wyłączenie dotyczy również reklamacji związanych z transakcjami Elektronicznego Doładowania.
21. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, strony odpowiadają wobec siebie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w granicach rzeczywistej szkody poniesionej w związku z realizacją niniejszej Umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści. Niezależnie od podstawy odpowiedzialności łączna wysokość odpowiedzialności każdej ze stron związana ze wszystkimi zdarzeniami, działaniami lub zaniechaniami, które miały miejsce w określonym miesiącu, nie może w żadnym wypadku przekroczyć łącznej kwoty opłat zapłaconych eService przez Akceptanta na podstawie Umowy, w miesiącu bezpośrednio poprzedzającym miesiąc, w którym te zdarzenia, działania lub zaniechania miały miejsce, przy czym ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy:
 - a. roszczeń eService dotyczących opłat należnych eService na podstawie niniejszej Umowy z tytułu oddania Terminali POS Akceptantowi do odpłatnego używania,
 - b. roszczeń eService z tytułu opłat za usługi dodatkowe świadczone na rzecz Akceptanta, należnych eService na podstawie niniejszej Umowy,
 - c. roszczeń eService z tytułu uszkodzenia, utraty, zniszczenia lub braku zwrotu Terminali POS w terminach wynikających z Umowy,
 - d. roszczeń eService w związku z korzystaniem z Terminali POS po rozwiązaniu Umowy lub odstąpieniu od Umowy w trybie przewidzianym w §5 Umowy.
22. Akceptant zobowiązuje się do informowania eService w formie pisemnej lub poprzez Portal Klienta o wszystkich zmianach dotyczących prowadzonej działalności mogących mieć wpływ na Umowę, a w szczególności o zmianie: siedziby, miejsca prowadzenia działalności, formy prawnej prowadzonej działalności, o zaprzestaniu działalności, o zmianie numeru rachunku bankowego, adresu, nazwy, profilu działalności. Informacja o takiej zmianie powinna dotrzeć do eService najpóźniej na 14 dni przed datą zaistnienia zmiany. Zmiana tych danych nie stanowi zmiany niniejszej Umowy. eService zobowiązuje się do uwzględnienia wszelkich zmian z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po dniu otrzymania przez eService zawiadomienia.
23. W przypadku niepodania przez Akceptanta nowego numeru rachunku bankowego, w razie jego zmiany, dokonywanie wpłaty na poprzedni rachunek bankowy ma skutek zwolnienia eService ze zobowiązania.
24. Z zastrzeżeniem ust. 8 powyżej, zawiadomienia i korespondencja wymagające zgodnie z niniejszą Umową formy pisemnej, będą uważane za prawidłowo doręczone, jeżeli zostaną wysłane pocztą, kurierem lub dostarczone osobiście na następujące adresy:
 - a) Dla eService: ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa, eService@eservice.com.pl
 - b) Dla Akceptanta: adres siedziby lub adres korespondencyjny i adres e-mail - jakie wskazano w Formularzu Aplikacyjnym.
 lub jeżeli zostaną dokonane w formie elektronicznej (tj. będą mieć postać elektroniczną i będą opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) i zostaną wysłane na wskazany powyżej adres e-mail.
25. eService zobowiązuje się do poinformowania Akceptanta o zmianie adresu o którym mowa w ust. 24 a powyżej. Informacja o takiej zmianie powinna dotrzeć do Akceptanta najpóźniej na 14 dni przed datą zaistnienia zmiany. Zmiana tych danych nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.
26. Bieżąca komunikacja, nie wymagająca formy pisemnej, może się odbywać na wskazane powyżej adresy e-mail lub poprzez udostępnioną Akceptantowi specjalną platformę internetową portal.eservice.pl („Portal Klienta”).
27. Akceptant jest uprawniony do składania zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez eService na podstawie Umowy („Reklamacje”) w siedzibie eService wskazanej w komparcji Umowy w formie ustnej lub pisemnej.
28. Reklamacja może być również złożona telefonicznie za pośrednictwem Centrum Obsługi Akceptanta eService (COA) lub listownie, przesyłając zgłoszenie na adres siedziby eService wskazanej w komparcji Umowy.
29. Odpowiedź na Reklamację można otrzymać za pośrednictwem poniższych kanałów kontaktu:
 - a. listownie – odpowiedź zostaje przesłana pisemnie na adres korespondencyjny Akceptanta;
 - b. pocztą elektroniczną – odpowiedź zostaje przesłana na adres email Akceptanta – na jego wniosek;
 - c. w formie wiadomości SMS – odpowiedź zostaje przesłana na wskazany przez Akceptanta nr telefonu;
 - d. poprzez Portal Klienta
30. Reklamacje składane przez Akceptantów będą rozpatrywane niezwłocznie, zaś odpowiedź na Reklamację będzie udzielona nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji, a w przypadku Reklamacji dotyczącej praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Reklamacji dotyczącej usług świadczonych przez dostawcę usług płatniczych) – nie później niż w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania Reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpowiedzi w ww. terminie, termin ten może zostać przedłużony, nie więcej jednak niż do 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji, a w przypadku Reklamacji dotyczącej praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Reklamacji dotyczącej usług świadczonych przez dostawcę usług płatniczych) – nie więcej jednak niż do 35 dni roboczych od dnia otrzymania Reklamacji. O przyczynach opóźnienia, okolicznościach wymagających ustalenia dla rozpatrzenia sprawy oraz przewidywanym terminie rozpatrzenia Reklamacji i udzielenia odpowiedzi Akceptant zostanie poinformowany.
31. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych z niniejszej Umowy jest właściwy sąd powszechny.
32. Jeżeli jakieś postanowienia Umowy są lub okażą się nieważne lub bezskuteczne nie powoduje to nieważności całej Umowy. W miejsce tych postanowień strony podejmą uregulowania odpowiadające ich woli i celowi Umowy.
33. Umowa została zawarta w formie pisemnej lub dokumentowej poprzez opatrzenie dokumentu podpisami Stron mechanicznie odtworzonymi, bądź z chwilą dokonania przez Akceptanta autoryzacji SMS, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Portalu Klienta. Załączniki powołane w treści niniejszej Umowy stanowią integralną część Umowy.
34. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zawarcia przez Strony aneksu w formie pisemnej (w tym elektronicznej) lub dokumentowej poprzez opatrzenie dokumentu podpisami Stron mechanicznie odtworzonymi (w obu przypadkach pod rygorem nieważności), chyba że Umowa stanowi inaczej.
35. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. W przypadku zawarcia Umowy w formie elektronicznej każda Strona otrzymuje Umowę jedynie w wersji elektronicznej.

§ 5 Prawo odstąpienia od Umowy

1. W przypadku Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, gdy Akceptant jest osobą fizyczną, która zawiera umowę bezpośrednio związaną ze swoją działalnością gospodarczą, ale Umowa nie posiada dla Akceptanta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Akceptant ma prawo odstąpienia od Umowy w trybie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, zgodnie z ust. 2-6 poniżej.
2. Akceptant, o którym mowa w ust. 1 powyżej, ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podawania przyczyny odstąpienia oraz bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych w ust. 3-5 poniżej. W celu odstąpienia od Umowy Akceptant powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu w powyżej wskazanym terminie poprzez dostarczenie oświadczenia osobiście na adres wskazany w § 4 ust. 24 a), przesłanie oświadczenia pocztą, przez kuriera lub poprzez Portal Klienta. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Akceptant zobowiązany jest udostępnić Terminale POS do odbioru, w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. eService po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu skontaktuje się z Akceptantem celem ustalenia terminu przyjazdu serwisanta eService, który odinstaluje i odbierze Terminale POS. W przypadku nieudostępnienia któregośkolwiek z Terminali POS do odbioru serwisantowi eService w uzgodnionym terminie, Akceptant będzie zobowiązany do niezwłocznego udostępnienia brakujących Terminali POS do odinstalowania i odbioru. W przypadku nieudostępnienia któregośkolwiek z Terminali POS do odbioru w ww. terminie, Akceptant będzie zobowiązany do zapłaty kary na rzecz eService w wysokości wskazanej w Załączniku nr 3 do Umowy za każdy nieudostępniony Terminal POS.
4. Akceptant ma prawo zażądać wykonywania usługi objętej Umową, w tym instalacji Terminala POS, przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy wskazanego w ust. 1 powyżej. W tym celu Akceptant powinien złożyć eService stosowne oświadczenie zawierające takie żądanie.
5. W przypadku, jeżeli Akceptant wykona prawo odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, po zgłoszeniu żądania, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Akceptant ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez eService do chwili odstąpienia od Umowy, na zasadach określonych w Umowie, w szczególności Akceptant ma obowiązek zapłaty opłaty instalacyjnej za każdy zainstalowany Terminal POS.
6. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy wygasa Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych.

§ 6 Zasady dostarczania Akceptantowi faktur elektronicznych

- eService wystawi dokumenty finansowe, w tym fakturę za dany miesiąc, w terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami. Udostępni je Akceptantowi w Portalu Klienta.
- Akceptant zobowiązuje się:
 - przyjmować dokumenty finansowe, w tym faktury, w formie papierowej, gdy z powodów formalnych lub technicznych eService nie będzie mógł ich wystawić czy udostępnić w formie elektronicznej;
 - postępować zgodnie z Regulaminem Portalu Klienta;
- Za moment otrzymania przez Akceptanta dokumentu finansowego uznaje się moment udostępnienia go Akceptantowi przez eService w Portalu Klienta.
- Gdy z powodów formalnych lub technicznych Akceptant nie będzie mógł przyjmować dokumentów w formie elektronicznej, może zgłosić to eService. eService będzie przysyłać Akceptantowi dokumenty finansowe w formie papierowej:
 - od pierwszego dnia następnego miesiąca – jeśli otrzyma zgłoszenie Akceptanta co najmniej 14 dni przed końcem miesiąca;
 - od pierwszego dnia drugiego miesiąca od otrzymania zgłoszenia – jeśli otrzyma zgłoszenie Akceptanta później niż 14 dni przed końcem miesiąca.
- Gdy wejdzie w życie Krajowy System e-Faktur, eService będzie wystawiał i udostępniał faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie

§ 7 Postanowienia końcowe

- W przypadku nawiązania przez strony współpracy w zakresie określonym w niniejszej Umowie pierwszy raz, Umowa wejdzie w życie z dniem instalacji pierwszego Terminala POS w placówce Akceptanta, która jest uwarunkowana wydaniem przez eService pozytywnej oceny współpracy z Akceptantem w ramach procedur Know Your Customer, AML i oceny ryzyka.
- W przypadku gdy Akceptant bezpośrednio przed zawarciem niniejszej Umowy współpracował z eService w zakresie określonym w niniejszej Umowie, Umowa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie jej dostarczenia do eService, o ile od tej daty do końca miesiąca pozostało więcej niż 14 dni. W przeciwnym wypadku, Umowa wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu jej dostarczenia do eService.
- Umowa zostaje zawarta pod warunkiem rozwiązującym i wygasa bez konieczności składania przez którąkolwiek ze stron jakichkolwiek oświadczeń w przypadku, gdy nie dojdzie do instalacji Terminala POS u Akceptanta w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy.
- Jeżeli Umowa dotyczy więcej niż jednego Terminala POS, ust. 1 i 3 niniejszego paragrafu, stosuje się odrębnie do każdego z tych Terminali POS. W ten sposób Umowa może wygasnąć w części dotyczącej Terminala POS, który nie został zainstalowany, zaś pozostać w mocy w odniesieniu do Terminala POS, który został zainstalowany.
- W związku z zawarciem niniejszej Umowy Akceptant składa wskazane w niniejszym ust. 5 oświadczenia/formularze (wypełniając odrębne formularze) oraz podpisem pod niniejszą Umową potwierdza kompletność i prawdziwość danych zawartych w oświadczeniach/formularzach:
 - ☐ Oświadczenie żądania rozpoczęcia wykonania usługi*;
 - ☒ Formularz Aplikacyjny eService*;
 - ☒ Formularz Danych Punktu*;
 - ☒ Formularz Oceny Ryzyka (scoringowy)*;
 - ☒ Oświadczenia PABR i PEP – identyfikacja Klienta (Akceptanta), ustalenie jego beneficjenta rzeczywistego oraz eksponowane stanowisko polityczne*;
 - ☒ Klauzula RODO*

Składając podpis pod niniejszą Umową lub poprzez autoryzację kodem sms niniejszej Umowy, Akceptant oświadcza, że akceptuje treść niniejszej Umowy i Załączników stanowiących integralną część oraz potwierdza otrzymanie tych Załączników, jak również otrzymanie Regulaminu Portalu Klienta.

- Załącznik nr 1 – Wykaz Terminali POS
- Załącznik nr 2 – Tabela usług dodatkowych
- Załącznik nr 3 – Tabela opłat/kar incydentalnych
- Załącznik nr*

* zaznaczyć właściwe

Imiona i nazwiska reprezentantów

Za Akceptanta
Nr tel. Komórkowego/podpis

Data wpisania SMS
(w przypadku autoryzacji kodem sms)

Za eService

Joanna Seklecka
Prezes Zarządu eService

Potwierdzam, że*:

- dane klienta wprowadzone na formularzach oraz umocowanie osób podpisujących Umowę, zweryfikowałem/am z odpowiednimi rejestrami (CEIDG, KRS, Regon) w takim zakresie, w jakim te dane są dostępne w danych rejestrach;
- do dokumentacji dołączyłem/am wszystkie dodatkowe dokumenty, na podstawie których potwierdziłem/am uprawnienia beneficjentów rzeczywistych oraz osób podpisujących Umowę w imieniu Akceptanta, w przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wymienionych rejestrów okazało się nie wystarczające;
- dane wprowadzone na formularzach zweryfikowałem/am z dokumentem tożsamości osób podpisujących umowę w imieniu Akceptanta, w takim zakresie, w jakim są one dostępne w tym dokumencie (dotyczy tylko sprzedawców regionalnych);**
- tożsamość osób podpisujących umowę w imieniu klienta zweryfikowałem/am na podstawie fotografii umieszczonej w dokumencie tożsamości (dotyczy tylko sprzedawców regionalnych);**
- okazane dokumenty tożsamości nie budziły moich wątpliwości co do ich autentyczności oraz nie nosiły widocznych śladów przeróbek (dotyczy tylko sprzedawców regionalnych);**

*nie dotyczy samodzielnie zawartej umowy
**nie dotyczy pracownika sprzedaży zdalnej

ID Sprzedawcy eService

Nr tel. Komórkowego/podpis

Data wpisania SMS
(w przypadku autoryzacji kodem sms)

Załącznik nr 1
Wykaz Terminali POS

Lp.	Liczba Terminali POS	Cena (netto)/ 1 szt.
1.		
2.		
3.		
4.		

Opłatę wymienioną powyżej eService naliczy od:

- miesiąca następującego po miesiącu instalacji Terminala POS w przypadku zastosowania § 7 ust. 1.
 - miesiąca wejścia w życie Umowy w przypadku zastosowania § 7 ust. 4 – dotyczy wszystkich Terminali POS zainstalowanych przed wejściem w życie niniejszej Umowy.
 - pierwszego miesiąca następującego po miesiącu instalacji Terminala POS w przypadku zastosowania § 7 ust. 4 – dotyczy Terminali POS zainstalowanych po wejściu w życie niniejszej Umowy.
- do ostatniego dnia obowiązywania Umowy. Opłata będzie naliczana do 4-go roboczego dnia każdego miesiąca i rozliczana w trybie wskazanym w §1 ust. 2 Umowy.

Załącznik nr 2
Tabela usług dodatkowych

eService wprowadza możliwość realizacji dodatkowych usług z dniem zawarcia Umowy ***.

Lp.	Zaznacz wybraną usługę	Nazwa usługi	Opłata netto/sposób naliczenia opłaty		
1.	☐	Logo na wydruku	 zł	za każdy Terminal POS	
2.	☐	Opłata za zapewnienie łączności GPRS	 zł	za każdy Terminal POS	
3.	☐	DCC (abonament)	 zł	za każdy Terminal POS	
		DCC (uruchomienie)	 zł	za każdy Terminal POS	
4	Serwis****		Prestż ☐	Komfort ☐	Ekonomiczny ☐
	Czas reakcji usunięcia awarii poprzez wizytę Serwisanta		do 6h	do 20h	do 36h
	Opłata miesięczna/Terminal POS		40,00 zł	30,00 zł	w cenie najmu Terminala POS

*** W przypadku wyboru przez Akceptanta jednej z dodatkowych usług, należy wypełnić właściwe zapisy w pkt. 1-4 Tabeli usług dodatkowych.

**** Należy wybrać tylko jeden serwis.

Załącznik nr 3
Tabela opłat/kar incydentalnych

Lp.	Nazwa opłaty/kary	Jednostka i poziom opłaty/kary	Kwota netto
1	Opłata za obsługę i wysyłkę Noty Korygującej do dokumentu finansowego i/lub faktury wynikającej z jakiegokolwiek umowy zawartej przez Akceptanta z eService i/lub PKO Bankiem Polskim - w przypadku braku wcześniejszego zgłoszenia o zmianie danych Akceptanta	Opłata za 1 dokument	3 zł
2	Opłata za przygotowanie i wysyłkę duplikatu dokumentu finansowego i/lub faktury wynikającej z umowy zawartej przez Akceptanta z eService i/lub PKO Bankiem Polskim	Opłata za dokument	5 zł
3	Opłata za przygotowanie i wysyłkę duplikatu umowy zawartej przez Akceptanta z eService i/lub PKO Bankiem Polskim	Opłata za 1 dokument	5 zł
4	Opłata za sporządzenie na życzenie Akceptanta jednodniowego zestawienia transakcji ze wskazanego Terminala POS	Opłata za 1 dokument	10 zł
5	Opłata za procesowanie i wysłanie monitu pisemnego dotyczącego należności	Opłata za 1 dokument	20 zł
6	Opłata za dostarczenie papieru do Terminala POS – 10 rolek	Opłata za 10 rolek	35 zł
7	Opłata za obsługę reklamacji Akceptanta dotyczącą: obciążenia w związku z błędem kasjerskim (np. prośba o dociągnięcie konta okaziciela karty lub zwrot środków na konto okaziciela karty w związku z dokonaniem przez kasjera transakcji na błędną kwotę)	Opłata za zgłoszoną reklamację dot. 1 transakcji	35 zł
8	Opłata za sporządzenie na życzenie Akceptanta miesięcznego zestawienia transakcji ze wskazanego Terminala POS	Opłata za 1 dokument	30 zł
9	Opłata za zmianę wzoru wydruku grafiki na dowodzie sprzedaży na życzenie Akceptanta	Opłata za 1 Terminal POS	5 zł
10	Opłata za obsługę reklamacji banku posiadacza karty, jeśli reklamacja jest wynikiem niezachowania postanowień umowy zawartej pomiędzy Akceptantem PKO Bankiem Polskim oraz eService (m.in. niedostarczenie wydruku z Terminala POS na prośbę eService)	Opłata za zgłoszoną reklamację dot. 1 transakcji	85 zł
11	Opłata za instalację Terminala POS	Opłata za 1 Terminal POS	50 zł
12	Opłata za wymianę modelu Terminala POS z wyłączeniem sytuacji, gdy wymiana wynikała z interwencji serwisowej będącej wynikiem awarii Terminala POS	Opłata za wymianę modelu Terminala POS	50 zł
13	Opłata za deinstalację Terminala POS	Opłata za 1 Terminal POS	50 zł
14	Opłata za obsługę cesji wierzytelności	Opłata za 1 dokument	100 zł
15	Opłata za obsługę wstąpienia w prawa i obowiązki wynikające z Umowy	Opłata za 1 dokument	300 zł
16	Kara za niedostępność Terminala POS do odbioru w przypadku wypowiedzenia/rozwiązania/odstąpienia od Umowy	Kara za 1 Terminal POS	780 zł